QUỐC HỘI KHÓA XV **Số: 22/2023/QH15**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2023

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành và quản lý nhà nước.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

CHƯƠNG IV

PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

Điều 50. Đấu thầu qua mạng

1. Đấu thầu qua mạng được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn).

2. Toàn bộ thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT), hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), mở thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai minh bạch trên hệ thống.

Điều 53. Hợp đồng trong hoạt động đấu thầu

1. Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

2. Nghiêm cấm các hành vi thông thầu, chuyển nhượng thầu trái phép hoặc can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu xây lắp công trình.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Vương Đình Huệ